

감사결과 처분요구서

No. 2					
소 관	시행연도	행정상 조 치	재정상조치		신분상 조 치
			조치방법	금액(원)	
한국산림복지진흥원 (인재경영팀)	2024	-	-	-	경징계
[제 목] 임직원행동강령 및 복무규정 등 위반					

1. 사건개요(내용)

피신고인 000(5급)는 2024년 2월 1일부터 현재까지, 한국산림복지진흥원(이하, “진흥원”이라 한다.) 소속기관인 국립□□원(이하, “□□원”이라 한다.) △△부서의 직원으로 근무하였다.

피신고인은 같이 근무하는 기간제 계약직 직원에게 업무 지시권한이 없음을 알고 있음에도 공적·사적 지시를 하거나 사무실에서 큰 소리를 치는 등 직장 내 괴롭힘을 하였고, 출장 중 무단으로 근무장소를 이탈하여 헬스장에서 운동을 하는 등 개인시간을 보냈고 근무시간에 관사에 출입하지 말라는 상급자의 지시에도 지속적으로 관사에 출입하여 근무지 이탈 및 지시불이행하였으며, '20년 입사 이래로 동료직원에게 수시로 반말하거나 이름을 부르고 동료직원 중지 요청 및 상급자의 금지 지시에도 현재까지 개선되지 않았고, 고객에게 불친절·무성의한 응대로 고객 민원이 지속적으로 제기되고 있어, 이를 종합하여 신고인 등이 피신고인을 임직원 행동강령 위반으로 청렴윤리감사실장(행동강령책임관)에게 신고한 사건이다.

2. 관계법령 등(판단기준)

[준수의무 및 행위기준] 진흥원 「임직원 행동강령」 제4조의2(직장내 괴롭힘 금지) 제1항에 따르면, 임직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 임직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 되고, 제2항에서는 한국산림복지진흥원장은 직장 내 괴롭힘의 피해 임직원 뿐 아니라 피해를 입었다고 주장하는 임직원의 의사를 고려하여 적절한 조치를 취하여야 한다고 명시하고 있다.

진흥원 「복무규정」 제3조(의무)에 따라 정관 및 진흥원의 제 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고(제1호 성실의 의무), 직무를 수행할 때 소속 상사의 직무상 명령에 복종하여야 하고(제2호 복종의 의무), 소속 상사의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못하고(제3호 직장이탈금지), 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되며(제8호 품위 유지의 의무), 국민 전체의 봉사자로서 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 하여야 한다(제4호 친절·공정의 의무). 같은 규정 제12조 제1항(출장 및 여비)에 따르면 출장하는 임직원은 해당 업무수행을 위하여 전력을 다하여야 한다.

진흥원 「윤리강령」 제3조(기본윤리) 제1항 및 제2항에서는 임직원은 진흥원 직원으로서의 긍지와 자부심을 가지며 항상 정직하고 성실한 자세를 갖도록 노력해야 하고, 임직원은 높은 윤리적 가치관을 가지고 개인의 품위와 진흥원의

명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력해야 하며, 같은 강령 제10조(임직원 상호 관계) 제1항은 임직원은 상호간에 직장생활에 필요한 기본예의를 지켜야 하며 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의 행위를 하여서는 아니 된다고 명시하고 있다.

한편 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하, 이해충돌방지법) 제13조에 따르면 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다고 명시하고 있다.

3. 위반사실 및 판단

□ 직장 내 괴롭힘

피신고인은 신고인¹⁾에 비해 우월적 위치(정규직과 기간제계약직)이고 업무 지시권한이 없음에도 피신고인은 공적·사적 업무지시를 하였고 다른 직원 앞에서 신고인에게 고성을 치고 화를 내며 공포스러운 언행을 하여 신고인은 공포·위협감, 모욕감 등 정신적 고통을 호소하고 피신고인과 분리 조치를 요구하고 있음을 확인하였고, 이는 「임직원 행동강령」 제4조의2에 명시된 ‘직장 내 괴롭힘의 금지 위반’에 ‘해당’한다.

1) 신고인은 직장 내 괴롭힘에 대하여 고충 처리가 아닌 「임직원 행동강령」에 따라 조사·처리하기를 요청

□ 성실·복종의 의무 및 직장 이탈 금지 위반

피신고인은 ‘숲여행 프로그램 단체 인솔, 모니터링 및 물품 반납’을 목적으로 출장 결재(6건)를 받았으나, 프로그램이 끝나지 않았는데도 단독으로 근무지를 이탈하여 단체를 인솔하지 않았고, 프로그램 운영 장소를 무단 이탈하고 모니터링 역할 수행을 소홀히 하였으며, 프로그램 종료 후 뒷정리를 하지 않고 반납 물품을 직접 반납하지 않는 등 업무를 태만히 하였다.

특히, 이중 1건은 프로그램 운영 장소를 무단 이탈하여 헬스장에서 개인 운동하였고, 프로그램 모니터링을 하지 않고 프로그램 운영 장소를 이탈하여 차에서 대기하는 등 개인 용무를 본 사실을 확인하였다.

한편, 주간 업무회의(영상회의)에 부서장의 대리 참석을 지시받았으나, 출근 후 근무시간임에도 회의 시작 10분 전까지 관사에 머물렀고, 메모 보고로 줌회의 접속 방법을 사전에 공유받고도 열람하지 않아 □□원에 문의하는 등 준비를 소홀히 하여 □□원으로부터 회의 참석을 하지 말라는 통보를 받고 회의에 참석 못하고도 결과를 센터장에게 미보고하였다.

또한, 근무시간 내 관사에 출입하지 말라는 부서장의 반복된 지시(3회)에도 일과중 지속적으로 관사에 출입(9~10월 간 10회 출입사실 확인)하여 근무지를 이탈했고, 근무지 이탈을 금지하는 센터장의 정당한 지시 불이행하였으며, 근무시간 중이나 직급교육 출장('24. 7. 11~12.) 중에 직무와 무관한 개인 공부하는 것을 다수 직원이 목격한 사실을 확인하였다.

이를 종합하여 「복무규정」 제3조 제1호 ‘성실의 의무’, 제2호 ‘복종의 의무’, 제3호 ‘직장 이탈 금지’ 위반 행위에 ‘해당’한다.

□ 품위 유지의 의무 위반

피신고인은 '20년 □□원 입사 이래로 현재까지 동료 직원에게 수시로 반말 하거나 이름을 불러 동료 직원의 중지 요청에도 개선되지 않았고, 감사실장의 구두경고(피신고인의 재발방지 약속), □□원장, ☆☆팀장 및 △△부서장은 시정 지시하였으나 개선되지 않고 있으며,

□□원 및 △△부서 근무 시에 사무실에서 직원 및 고객에게 고성을 치고 공포감을 조성하는 언행을 지속하여 직장 내 분위기 저해하여, 현재 근무중인 △△부서 전 직원이 피신고인과의 분리 조치를 요구하고 있음을 확인하였다.

이는, 복무규정 제3조 8호 ‘품위 유지의 의무’, 「윤리강령」 제3조 ‘기본윤리’ 및 제10조 ‘임직원 상호관계’를 위반 행위에 해당한다.

□ 친절의 의무 위반

피신고인은 고객에게 불친절·무성의한 응대로 고객 불편·민원 사항이 지속되어 시정할 것을 여러 차례 요구하였으나 지속되었고, 특히, 이로 인해 운영 중인 사업 2건이 취소되어 기관에 이미지 손상과 손해를 입힌 사실을 확인하였다.

또한, 대면 프로그램 중에도 고객이 피신고인을 알아 볼 수 없을 정도로 과도하게 선글라스·마스크·우산 등으로 얼굴을 가리는 행위를 하였으며, 이에 대한 숲체원장 및 팀장의 시정 요구에 불응하였기에, 「복무규정」 제3조 제4호 ‘친절·

공정의 의무' 위반 행위에 '해당'한다.

□ 이해충돌방지법 위반

관내 출장 시 출장목적과 무관한 헬스장에서 운동을 하는 개인 용무를 보면서 관차를 사적으로 1회 사용한 사실을 확인하였으므로, 「이해충돌방지법」 제13조 '공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지' 위반 행위에 '해당'한다.

4. 징계요구 양정

피신고인은 「임직원 행동강령」 제4조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 위반하였고, 「복무규정」 제3조(의무)에 따른 임직원이 준수해야 할 성실의 의무, 복종의 의무, 직장이탈금지, 품위 유지의 의무, 친절과 공정의 의무를 위반하였으며 「윤리강령」 제3조(기본윤리)에 따라 제반법령과 규정을 준수를 위반하였고 제10조(임직원 상호관계)에 따라 임직원 상호 간에 직장생활에 필요한 기본 예의를 지키지 않았기에 위반하였다. 또한, 「이해충돌방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 위반하였다.

한편, 피신고인의 성실·복종·친절과 공정의 의무 위반은 입사이래 장기간 지속되었고 수차례 지적에도 시정되지 않았으며, 피신고인의 시인이나 반성이 없는 점과 징계사유가 2개 이상인 점에 대해 향후, 징계양정 시 참고할 사항으로 판단한다.

5. 조치할 사항

한국산림복지진흥원장(인재경영팀장)은 「임직원 행동강령」 및 「복무규정」 등을 위반한 국립□□원 △△부서 000을 ‘징계’ 처분하시기 바랍니다.(경징계) 끝.